

0004362-07.2016.8.26.0577

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Beatriz Afonso Pascoal Queiroz

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... Eva Pereira Lopes, que havia sido presa por tráfico de drogas. Confirma que depositou em favor dele, em 08/02/2012, R\$ 50.000,00. Esclareceu que o dinheiro originou-se de uma ação de desapropriação, movida pelo DERSA contra Zulmira, em São José dos Campos. Recebeu R\$ 100.000,00 no dia 07/02/2011 e, devido Adão ter lhe ajudado com a locomoção durante a ação, com despesas que estima em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

3ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos - SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0004362-07.2016.8.26.0577 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004362-07.2016.8.26.0577

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alexandre de Oliveira Ruvieri

Juíza de Direito: Dra. Beatriz Afonso Pascoal Queiroz

Vistos.

ALEXANDRE DE OLIVEIRA RUVIERI, qualificado nos autos, foi denunciado por incurso no art. 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, porque no mês de fevereiro de 2012, em São José dos Campos, teria se apropriado da quantia de R\$ 105.501,78, pertencente à vítima Zulmira Guimarães Bertucci, dinheiro de que tinha a posse ou a detenção em razão de profissão.

Narra a denúncia que o acusado, na condição de advogado, juntou na ação de desapropriação nº 0000005-58.1991.8.26.0577 da 1ª Vara da Fazenda Pública, instrumento de substabelecimento por meio do qual a advogada de Zulmira Kavamura Kinue, substabelecia-lhe, sem reserva, os poderes que lhe haviam sido outorgados pela vítima. No dia 07 de fevereiro de 2012, por mandado judicial, o acusado procedeu ao levantamento da verba indenizatória no valor de R\$105.501,78. Essa quantia jamais foi entregue à vítima, tendo o acusado, na qualidade de advogado, dela se apropriado.

A denúncia foi recebida em 14 de agosto de 2018 (fls. 165). Citado pessoalmente (fls. 186), o acusado apresentou resposta à acusação por meio de defensor público (fls. 193). A denúncia foi aditada para incluir o pedido de reparação de danos (fls. 269) e foi recebido o aditamento em 23 de abril de 2021 (fls. 275).

Durante a instrução, a vítima prestou declarações, foram inquiridas testemunhas e o acusado foi interrogado.

Em memoriais, a promotora de justiça requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, e o defensor requereu a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a prevista no art. 171, caput, do Código Penal, a fixação da pena no mínimo legal, a substituição da pena de prisão por restritiva de direitos e a fixação de regime inicial aberto.

É o breve relatório.
Decido.

A pretensão punitiva é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Na delegacia de polícia, a vítima Zulmira relatou que herdou um terreno do pai e esse terreno foi desapropriado pela DERSA. Na ação, foi inicialmente representada pela Dra. Kavamura Kinue. Depois que sua filha se formou em direito, ela assumiu o caso. No entanto, sua filha estava com problemas e não conseguia acompanhar o processo. Quando consultou o andamento do processo, por meio do Dr. Cristiano, advogado de Porto Alegre, soube que havia sido feito um acordo e, após a juntada de um substabelecimento, o dinheiro havia sido levantado. Pediram uma certidão no cartório para saber quem era o advogado e verificaram que era Alexandre, que ele tinha levantado o dinheiro. Não tem conhecimento da realização de acordo. Na época, a Dra. Kavamura Kinue já havia falecido. Não conhece o acusado Alexandre. O dinheiro não foi devolvido.

A testemunha Hamilton, ouvida por carta precatória, disse que foi constituído como advogado da Dona Lúcia Ladeira num processo de desapropriação do DERSA em que havia outra parte. O DERSA depositou um valor, cerca de R\$ 400.000,00. Fizeram um acordo, dividindo o valor entre as partes. Levantaram a quantia, cerca de R\$ 200.000,00 da sua cliente. Não soube o que aconteceu com a outra parte. Ficou sabendo no inquérito policial que o advogado Alexandre levantou o valor da outra parte indevidamente. Referido advogado nunca atuou naquele processo e era "um marginal, criminoso", tendo respondido a vários processos e sido condenado. Não sabe como ele entrou no processo e sacou o dinheiro. Foi indicado pela OAB para impetrar habeas corpus preventivo em favor dele e fez sustentação oral no Tribunal. Foi o único contato que teve com ele.

Na fase policial, o acusado alegou que conhece Adão Pereira Lopes, que conheceu quando advogou para a irmã dele, Eva Pereira Lopes, que havia sido presa por tráfico de drogas. Confirma que depositou em favor dele, em 08/02/2012, R\$ 50.000,00. Esclareceu que o dinheiro originou-se de uma ação de desapropriação, movida pelo DERSA contra Zulmira, em São José dos Campos. Recebeu R\$ 100.000,00 no dia 07/02/2011 e, devido Adão ter lhe ajudado com a locomoção durante a ação, com despesas que estima em R\$ 7.000,00, deu a ele R\$ 50.000,00 (fls. 23/25).

Interrogado em juízo, o acusado disse que o que tinha para falar sobre o caso, falou na delegacia de polícia. É inscrito na OAB, mas não está atuando. Fez o levantamento e ficou com 20%. Teve que ir a São José dos Campos por cerca de 8 vezes. Ficou com cerca de R\$ 20.000,00 e repassou o restante para Adão porque ele era tetraplégico e quis ajudá-lo. Confirmou que Adão está preso por tráfico de drogas. Conheceu Dr. Hamilton em Campinas. Encontrou Hamilton no fórum de São José no dia em que ele fez o levantamento. Ele era advogado da outra parte, e não da Zulmira, e por isso não podia fazer o levantamento.

A prova convence sobre a prática do delito pelo acusado.

Verifica-se dos documentos juntados aos autos que a vítima, na ação de

desapropriação, constituiu como sua advogada a Dr. Kavamura Kinue. Em 22/11/2000, juntou procuração em nome da advogada Maria Rita Gomes da Rocha Azevedo (fls. 3/ 6 e 10 e 11). Em 11/10/2011, foi juntada aos autos petição por meio da qual a Dr. Kavamura Kinue substabelecia os poderes, sem reserva de iguais, ao acusado (fls. 13 e 14).

Ao tempo em que foi juntado o falso substabelecimento, supostamente outorgado por Kavamura Kinue ao acusado Alexandre, aquela não mais tinha poderes para atuar no processo. Além disso, faleceu em 20/10/11, poucos dias depois de o substabelecimento, tudo indica falso, ter sido outorgado (fls. 41 e 147/148).

Logo depois, foi juntada uma petição de acordo, pelo qual as duas partes que tiveram imóveis desapropriados, decidiram dividir as valores em duas partes.

Seja como for, o acusado, mesmo sem ter nenhuma relação com o processo e sem apresentar uma justificativa minimamente aceitável, levantou o valor da indenização devida à vítima, repassando-a em parte à pessoa sem nenhuma relação com o processo e que atualmente está presa por tráfico de drogas.

Não há dúvida, portanto, de que o acusado cometeu o delito que lhe é imputado. Contudo, entendo que o fato não se amolda ao delito de apropriação indébita, e sim ao delito de furto mediante fraude. Isso porque o acusado não era advogado da vítima, tendo se valido de uma procuração falsa para levantamento do dinheiro.

Passo a dosar as penas.

Pena-base: devido ao elevado valor do prejuízo, aos maus antecedentes e ao fato de o acusado ter usado a sua condição de advogado para praticar o delito, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 04 anos de reclusão e 40 dias-multa; Atenuantes e agravantes: não há; Causas de aumento e diminuição de pena: não há.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena de prisão por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da condenação, e prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos, em favor de entidade a ser fixada pelo juízo da execução.

Fixo, para a hipótese de conversão, o regime inicial semiaberto, regime mais adequado, dada à gravidade do fato, à reprovação do delito.

No mais, fixo em R\$ 105.501,78 como valor mínimo a ser reparado pelo acusado à vítima, seu espólio ou seus descendentes.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva e CONDENO o acusado ALEXANDRE DE OLIVEIRA RUVIERI às penas de 04 anos de reclusão, substituída conforme fundamentação, 40 dias-multa, no valor mínimo unitário, e fixo em R\$ 105.501,78 como valor mínimo de reparação de dano, por incurso no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

Condeno o acusado ao pagamento de taxa judiciária no valor de 100 UFESP's.

P.I.C.

São José dos Campos, 20 de setembro de 2022.